

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

INFOCAMERE S.C.p.A.

1. GENERALITÀ

1.1. Ambito di applicazione

- 1.1.1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito "**Condizioni Generali**") si applicheranno a tutte le forniture di beni ovvero alla prestazione di opere e/o di servizi effettuate da un Operatore Economico (di seguito il "**Fornitore**") a favore di InfoCamere, in esecuzione degli ordini di acquisto (di seguito "**Ordine/i**") che dovessero essere di volta in volta emessi da InfoCamere. Nel caso in cui tra le Parti sia stato stipulato un diverso contratto, prevorranno le previsioni in esso pattuite.
- 1.1.2. Il Fornitore rinuncia, conseguentemente, all'applicazione di eventuali proprie condizioni generali e/o particolari di vendita che dovranno, in ogni caso, ritenersi prive di ogni efficacia tra le Parti.
- 1.1.3. Qualora gli Ordini di Acquisto abbiano per oggetto unicamente l'acquisto di Beni, non troveranno applicazione le previsioni delle presenti Condizioni Generali che fanno specifico ed esclusivo riferimento ai Servizi. Viceversa, qualora gli Ordini di Acquisto abbiano per oggetto unicamente lo svolgimento di Servizi, non troveranno applicazione le disposizioni delle presenti Condizioni Generali che fanno specifico ed esclusivo riferimento ai Beni.

1.2. Definizioni

- 1.2.1. Nel contesto delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato qui sotto rispettivamente assegnato a ciascuno di essi:
- (1) Con "Bene/i" si intende qualsiasi bene mobile oggetto della specifica fornitura, come espressamente indicato negli Ordini o nei Contratti.
- (2) Con "Codice" deve intendersi il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023.
- (3) Con "CCIAA" devono intendersi tutte le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura italiane.
- (4) Con "Contratto/i" devono intendersi gli specifici contratti di volta in volta conclusi tra InfoCamere e il Fornitore con l'emissione di un Ordine di Acquisto. Con il medesimo termine s'intendono quindi richiamati tutti i documenti che, se esistenti, ne formano parte integrante, tra cui la Richiesta di offerta, le Specifiche Tecniche, il Preventivo, l'Ordine di Acquisto, le presenti Condizioni Generali ed ogni ulteriore documento allegato ai precedenti richiamati.
- (5) Con "InfoCamere" deve intendersi InfoCamere S.C.p.A., con sede legale in Via G. B. Morgagni, 13 - 00161 Roma e sede operativa in Corso Stati Uniti, 14 - 35127 Padova - P.IVA/cod. fiscale 02313821007.
- (6) Con "Informazione Tecnica" deve intendersi qualunque tipo di informazione tecnica, non di pubblico dominio, inclusi, a titolo esemplificativo, disegni, specifiche tecniche e/o funzionali, tabelle, modelli, campioni, prototipi, metodologie, strumenti di misura, banche dati, software, filmati, video digitali, fotografie fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di InfoCamere al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza per la produzione del Bene o l'erogazione del Servizio.
- (7) Con "Ordine" o "Ordine d'Acquisto" deve intendersi il documento con il quale InfoCamere comunica l'accettazione del Preventivo inviato dal Fornitore e nel quale vengono espressamente richiamate le presenti Condizioni Generali.
- (8) Con "Parti" devono intendersi congiuntamente InfoCamere e il Fornitore.
- (9) Con "Preventivo" deve intendersi ogni proposta di vendita di Beni e/o di svolgimento di Servizi, ivi inclusa ogni documentazione tecnica e/o relazione, sottoposta per iscritto dal Fornitore ad InfoCamere.
- (10) Con "Risultati" si intende qualsiasi elaborato, esito, produzione, soluzione eseguita dal Fornitore in risposta ad una richiesta avanzata da InfoCamere e da quest'ultima accettata e dedotta in un Ordine d'Acquisto. I Risultati sono opere eseguite appositamente per InfoCamere e personalizzati sulla base di specifiche caratteristiche tecniche/qualitative descritte dalla Stazione Appaltante.
- (11) Con "Servizio/o" devono intendersi le prestazioni d'opera e/o le prestazioni intellettuali erogate dal Fornitore a InfoCamere e/o le opere la cui realizzazione è affidata al Fornitore da InfoCamere.
- (12) Con "Specifiche Tecniche" deve intendersi qualunque tipo di specifiche tecniche, funzionali o di qualità relative ai Beni o alle modalità di realizzazione dei Servizi, di volta in volta comunicate per iscritto da InfoCamere al Fornitore o confermate per iscritto da InfoCamere.

1.3. Emissione degli Ordini di Acquisto

- 1.3.1. Gli Ordini diventano impegnativi ed irrevocabili per InfoCamere a partire dal momento in cui al Fornitore pervenga l'Ordine sottoscritto da InfoCamere e con il quale viene accettato il Preventivo da quest'ultimo formulato. Da tale momento il Contratto s'intende validamente stipulato.
- 1.3.2. Formano parte integrante del Contratto, se esistenti, le Specifiche Tecniche, il Preventivo, l'Ordine di Acquisto, le presenti Condizioni Generali ed ogni ulteriore documento allegato ai precedenti richiamati.
- 1.3.3. Dalla data di ricezione dell'Ordine, il Fornitore si obbliga a fornire il Bene e/o il Servizio in conformità alle specifiche tecniche e condizioni di Contratto.
- 1.3.4. In caso di contrasto fra le indicazioni contenute nell'Ordine di Acquisto e le presenti Condizioni Generali, prevorranno le indicazioni contenute nell'Ordine di Acquisto.

1.4. Incedibilità dei Contratti. Subappalto

- 1.4.1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice la cessione dei Contratti stipulati con InfoCamere è nulla.
- 1.4.2. Sempre che il Fornitore si sia riservato tale facoltà in fase di Preventivo, il subappalto delle prestazioni contrattuali è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice.

- 1.4.3. I contratti di subappalto e i subcontratti dovranno contenere, a pena di nullità, le previsioni di cui all'art. 3 L. 136/2010.

1.5. Incident reporting

Il Fornitore si obbliga sin d'ora a segnalare immediatamente, per iscritto, ad InfoCamere, o, nel caso di impossibilità, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore successive, l'accadimento di qualsiasi evento che abbia determinato, o rischi di determinare, una violazione di sicurezza che comporti, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso alle Informazioni Riservate.

1.6. Obblighi e responsabilità del Fornitore

- 1.6.1. Durante l'esecuzione dei Servizi, il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente le disposizioni di legge applicabili alla prestazione del Servizio affidatogli ed in particolare si obbliga:
- ad assumere tutte le responsabilità relative ai Servizi affidatigli e garantisce di disporre di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo allo scopo;
 - a mettere in atto, per la prestazione del Servizio, tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche;
 - a mantenere in vigore per tutta la durata del Contratto un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro, per i rischi coerenti con l'attività esercitata e l'oggetto delle prestazioni richieste; il Fornitore, su semplice richiesta di InfoCamere, dovrà inviare copia della stessa e di quelle eventualmente stipulate su richiesta di InfoCamere; a segnalare qualsiasi variazione intervenisse rispetto alle informazioni fornite ad InfoCamere relativamente alla titolarità della propria impresa, alla compagine azionaria del Fornitore ed alla propria organizzazione aziendale;
 - a garantire l'assenza delle condizioni ostative di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per il legittimo affidamento delle prestazioni contrattuali e la loro corretta e diligente esecuzione;
 - a nominare un proprio referente nei rapporti con InfoCamere, reperibile per tutta la durata del rapporto contrattuale con quest'ultima, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio della prestazione del Servizio/Fornitura;
 - ove le prestazioni contrattuali, comportino da parte del Fornitore il trattamento di dati personali di cui InfoCamere è Titolare o Responsabile, il Fornitore si impegna ed obbliga:
 - ad accettare ogni Nomina o Incarico da parte di InfoCamere, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
 - a trattare i dati personali solo su istruzione documentata di InfoCamere e, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 28 del GDPR che qui si intendono integralmente richiamate;
 - a individuare formalmente, all'interno della propria organizzazione, i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, debitamente istruiti, garantendo che gli stessi si siano impegnati alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - a trasferire i dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto su istruzione documentata di InfoCamere o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, e comunque sempre nel rispetto del capo V del GDPR;
 - a comunicare tempestivamente e comunque non oltre 24 ore da quando ne sia venuto a conoscenza ogni violazione relativa ai dati trattati per conto di InfoCamere.
- 1.6.2. Qualora sia chiamato ad erogare un Servizio presso locali di proprietà di InfoCamere ovvero che siano nella disponibilità giuridica di InfoCamere, il Fornitore si obbliga:
- a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza di InfoCamere;
 - ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio;
 - ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni in genere, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere di InfoCamere, sollevando espressamente e tenendo indenne InfoCamere da ogni e qualsiasi responsabilità costo, onere o pretesa di terzi al riguardo.
- 1.6.3. I mezzi di sollevamento, movimentazione e, più in generale, tutte le attrezzature di necessità del Fornitore per la prestazione del Servizio saranno messi a disposizione a cura e spese del Fornitore che ne garantisce la piena idoneità all'uso cui sono destinati, nonché la conformità degli stessi alle normative vigenti.
- 1.6.4. E' fatto espresso divieto al Fornitore fare uso di mezzi e/o attrezzature di proprietà di InfoCamere, salvo autorizzazione scritta di quest'ultima.
- 1.6.5. Il Fornitore si impegna a collaborare alle attività di audit di seconda o terza parte che InfoCamere riterrà necessario effettuare. Previo accordo in merito alle tempistiche, le attività di audit saranno eseguite con lo scopo di verificare puntualmente ogni aspetto connesso all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e relativo a: conformità a norme, rispetto degli impegni contrattuali, qualità dei processi, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati personali.
- 1.6.6. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari, e le spese contrattuali relative alla stipulazione del Contratto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli, tasse per l'eventuale registrazione, spese notari, ad eccezione di oneri e spese che fanno carico ad InfoCamere per legge.
- 1.7. Legge applicabile e foro competente
- 1.7.1. Gli ordini e i Contratti sono disciplinati in ogni aspetto dalla legge italiana, in particolare dal Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 e dal Codice Civile. Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione o in conseguenza all'applicazione dei Contratti, la loro efficacia, validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione e cessazione, nonché di ogni rapporto inerente o connesso ai Contratti, e di ogni relativa ragione di dare e di avere, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
- 1.7.2. La versione originale e giuridicamente vincolante delle presenti Condizioni Generali è redatta in lingua italiana, ed è stata tradotta in inglese quale cortesia per le parti non italiane. In caso di conflitto e/o divergenze tra la versione in italiano e la traduzione in inglese, prevarrà sempre la versione in italiano.
- 1.8. Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 679/2016
- 1.8.1. I dati personali raccolti nell'ambito del rapporto contrattuale sono trattati da InfoCamere, quale Titolare del Trattamento, al fine di gestire ed eseguire il rapporto contrattuale di fornitura/acquisto, per l'assolvimento di eventuali oneri di natura fiscale, nonché per l'espletamento degli obblighi richiesti dalla vigente normativa.
- 1.8.2. La base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. b) e c) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in quanto il trattamento è necessario per dar corso al contratto di cui l'interessato è parte e per adempiere a obblighi di legge imposti al Titolare.
- 1.8.3. I dati sono trattati dal personale a ciò autorizzato, in conformità ai principi di liceità e correttezza. InfoCamere può anche avvalersi per il trattamento di terze parti previamente nominate Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR. Per le finalità sopra esposte, i dati potranno essere comunicati, a istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi e società assicuratrici; istituti di credito; enti di revisione e/o di certificazione ed a professionisti operanti nel settore giuridico, fiscale, contabile. I dati, infine, potranno essere resi pubblici nei limiti e con le modalità indicate dalla vigente normativa relativa agli obblighi di trasparenza cui InfoCamere è tenuta ad adempiere.
- 1.8.4.

- 1.8.5. I dati sono conservati per la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. I dati sono comunque mantenuti fino al maturarsi dei termini di prescrizione previsti dalla vigente normativa.
- 1.8.6. L'interessato può esercitare in ogni momento il diritto di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR (rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento) inviando apposita istanza all'indirizzo protocollo@pec.infocamere.it. È possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati (RPD/ DPO) di InfoCamere all'indirizzo rpd@pec.infocamere.it.
- 1.9. Codice Etico e Patto d'integrità
- 1.9.1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di accettare sia il Codice Etico sia il Patto d'integrità pubblicati ed accessibili all'indirizzo web <https://eprocurement.infocamere.it>, contenente i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per InfoCamere nei rapporti con gli interlocutori di InfoCamere stessa.
- 1.9.2. Il Fornitore s'impegna altresì ad imporre ai propri eventuali sub-contraenti e sub-fornitori i suddetti principi e valori, vigilando regolarmente sull'effettivo rispetto di tale obbligo da parte degli stessi.
- 1.9.3. Il Fornitore riconosce che InfoCamere ha diritto di verificare in ogni momento, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto adempimento, da parte del Fornitore, degli obblighi da quest'ultimo assunti ai sensi del presente articolo.
- 1.10. Tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)
- 1.10.1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13/8/2010 n.136 e s.m.i.
- 1.10.2. Ai fini di cui al presente articolo il Fornitore deve comunicare all'indirizzo amm.fornitori@infocamere.it, entro 7 giorni dall'utilizzo del conto stesso, gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i sui quali intende ricevere i pagamenti legati allo specifico Contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

2. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

2.1 Informazioni Riservate

- 2.1.1 Ai fini del presente art. 2 per "Informazioni Riservate" s'intendono, congiuntamente, (i) l'Informazione Tecnica e le Specifiche Tecniche, (ii) qualsiasi altra informazione, commerciale o di altra natura, diversa dall'Informazione Tecnica e dalle Specifiche Tecniche, relativa a InfoCamere, ai suoi materiali, prodotti, processi servizi ed attività, fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di InfoCamere al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza in connessione con l'esecuzione dei Contratti, (iii) i Risultati e (iv) qualsiasi nota, studio od altro documento preparato dal Fornitore che contenga o comunque rifletta l'Informazione Tecnica e/o le Specifiche Tecniche, le informazioni di cui al punto (ii) ed i Risultati.
- 2.1.2 Il Fornitore dà atto e riconosce che InfoCamere è proprietaria delle Informazioni Riservate e titolare di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale.
- 2.1.3 Il Fornitore è tenuto a:
- a) mantenere segrete e a non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate;
 - b) mettere in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l'uso non autorizzato delle Informazioni Riservate;
 - c) al termine della fornitura, o anche antecedentemente su richiesta di InfoCamere, restituire immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate ed a distruggerne qualsiasi copia cartacea o su qualsiasi altro supporto, fermo restando che il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di InfoCamere, consegnerà a InfoCamere una certificazione attestante l'avvenuta distruzione dei documenti e/o riproduzioni di cui sopra;
 - d) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto in quanto necessario per l'esecuzione dei Contratti;
 - e) non riprodurre o copiare le informazioni Riservate se non nei limiti autorizzati espressamente da InfoCamere;
 - f) non brevettare qualsiasi informazione o dato contenuto nelle Informazioni Riservate;
 - g) limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustificino la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate;
 - h) informare i dipendenti all'interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Riservate degli impegni di segretezza ad esse relativi;
 - i) non sviluppare per terzi e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente prodotti realizzati sfruttando le Informazioni Riservate;
 - j) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale il Fornitore debba trasmettere le Informazioni Riservate nell'ambito della esecuzione dei Contratti, fermo restando che il Fornitore sarà responsabile nei confronti di InfoCamere per qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente art. 2 rispetto alle Informazioni Riservate commessa da detto terzo.
- 2.1.4 Nel caso in cui l'utilizzo dei Risultati comporti l'uso di qualsiasi brevetto, software, know-how o altro diritto di proprietà intellettuale, di cui il Fornitore abbia diritto di disporre ("Diritti del Fornitore"), il Fornitore concede fin d'adesso a InfoCamere licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile, perpetua, trasferibile.
- 2.1.5 Né le presenti Condizioni Generali né la rivelazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per il Fornitore di diritti a concessioni di licenze su brevetti, domande di brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale su informazioni e dati inclusi nelle Informazioni Riservate.
- 2.1.6 Indipendentemente dalla durata del rapporto contrattuale con il fornitore, con riferimento a ciascuna Informazione Riservata ricevuta, gli obblighi del Fornitore di cui all'art. 2.1.4 cesseranno di essere efficaci quando tutte le Informazioni Riservate diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili al Fornitore.
- 2.2 Proprietà industriale del Fornitore
- 2.2.1 Il Fornitore garantisce che i Beni da lui forniti, i loro componenti ed accessori nonché (in quanto applicabile) le opere dal medesimo realizzate per InfoCamere, l'utilizzo dei Servizi forniti (in entrambi i casi, anche se successivamente elaborati da InfoCamere o da terzi per conto di InfoCamere) non comportano contraffazione di titoli di privativa industriale o intellettuale di terzi, assumendosi il Fornitore l'onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati loro diritti di proprietà industriale o intellettuale a motivo del possesso o uso, a seconda dei casi, da parte di InfoCamere, dei Beni e/o dei Servizi e tenendo comunque InfoCamere indenne da tali pretese.
- 2.2.2 Fatti salvi diversi accordi scritti, il Fornitore rinuncia a far valere nei confronti di InfoCamere, suoi successori a qualsiasi titolo, suoi clienti, le CCIAA, e suoi licenziatari (nonché nei confronti dei clienti e licenziatari anche successivi di costoro), suoi eventuali diritti di privativa industriale sul Bene o sul Servizio.

3 SPEDIZIONE, CONSEGNA, ACCETTAZIONE

- 3.1 Spedizione
In mancanza di diversa ed esplicita previsione, quanto forma oggetto del Contratto dovrà essere reso porto franco, imballo compreso. In tal caso, le consegne dovranno essere effettuate da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 16:30, con esclusione dei giorni festivi. Il Fornitore non potrà effettuare spedizioni al di fuori delle modalità di cui sopra salvo esplicita autorizzazione scritta di InfoCamere.
- 3.2 Passaggio del titolo ed accettazione
- 3.2.1 La consegna dei Beni ordinati s'intenderà effettuata alla loro ricezione all'indirizzo indicato all'art. 3.3; qualora per la fornitura sia prevista l'assistenza alla posa in opera a cura del Fornitore, la consegna s'intenderà effettuata al termine di ultimazione della posa in opera.
- 3.2.2 In entrambi i casi ed ove applicabile, il Bene e/o il Servizio (ovvero l'eventuale opera oggetto dello stesso) si intenderanno definitivamente accettati da InfoCamere solo all'esito positivo delle eventuali procedure di collaudo/verifica di conformità concordate per iscritto tra le Parti.
- 3.3 Luogo e tempi di consegna
Il Fornitore deve puntualmente rispettare i termini di consegna indicati nell'Ordine ovvero in altro documento del Contratto, rispetto ai quali non sono ammessi ritardi. Se non diversamente specificato nella documentazione contrattuale, per luogo di consegna s'intende la sede operativa di InfoCamere, Corso Stati Uniti, 14, 35127 Padova.
- 3.4 Ritardata consegna e/o esecuzione
- 3.4.1 Salvo diversa indicazione fornita da InfoCamere, in caso di ritardo nella consegna del bene e/o nella prestazione del Servizio, InfoCamere avrà il diritto di applicare una penale per il ritardo, in ogni caso non superiore al 10% del valore massimo del Contratto, secondo quanto eventualmente indicato nelle Specifiche Tecniche. L'applicazione di una o più penali il cui valore complessivo sia pari a quello indicato al periodo precedente ovvero un ritardo superiore alla metà del termine pattuito e, comunque, superiore ad almeno 10 giorni lavorativi, sarà considerato quale "grave inadempimento" e, pertanto, InfoCamere avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, mediante semplice comunicazione scritta inviata al Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 co. 2 del codice civile.
- 3.4.2 InfoCamere avrà altresì il diritto al risarcimento di ogni danno ad essa causato direttamente o indirettamente, derivanti dal ritardo nella consegna dei Beni o nel completamento del Servizio. Per i danni indiretti il risarcimento non potrà superare il valore del Contratto.

4 PREZZI E PAGAMENTI

- 4.1 Prezzi
L'importo del prezzo per i Beni e/o Servizi oggetto del Contratto sarà indicato negli Ordini di Acquisto o stabilito in altro documento del Contratto. I prezzi indicati nel Contratto saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti. Ogni prezzo s'intende onnicomprensivo.
- 4.2 Pagamenti
- 4.2.1 Salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, il Fornitore dovrà emettere le fatture in regime di split payment e, pertanto, dovranno riportare l'iva di legge e la dizione "scissione dei pagamenti".
- 4.2.2 Salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, il Fornitore si obbliga ad emettere fatture elettroniche in conformità a quanto di seguito indicato: codice 0000000 nel campo <CodiceDestinatario>, numero d'ordine nel campo <IdDocumento> e Codice Identificativo della Gara (CIG) nel campo <CodiceCIG> (i medesimi dati dovranno essere altresì riportati negli eventuali documenti di consegna). L'eventuale avviso di mancata consegna deve essere inoltrato alla casella amm.fornitori@infocamere.it.
- 4.2.3 Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, presso il conto corrente dedicato ed appositamente comunicato ad InfoCamere ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., fermo restando che lo stesso sarà subordinato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni ivi dedotte.
- 4.2.4 In tutti i casi di inadempimento del Fornitore, InfoCamere avrà il diritto di sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore, senza che ciò determini la maturazione di alcun interesse o penalità, finché il Fornitore avrà rimediato all'inadempimento.
- 4.2.5 Il pagamento del corrispettivo è, altresì, condizionato alla regolarità dei versamenti del Fornitore sotto il profilo retributivo, contributivo e previdenziale secondo quanto anche attestato dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) nonché al positivo esito delle verifiche, per pagamenti di importo superiore ad Euro 5.000,00, previste dal D.M. n. 40/2008 e dall'art 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i. Nel caso in cui da tali verifiche risulti un inadempimento a carico del Fornitore, InfoCamere potrà sospendere i pagamenti fino a concorrenza dell'ammontare del debito. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

5 RISOLUZIONE E RECESSO

- 5.1 Risoluzione
- 5.1.1 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dei Contratti, InfoCamere potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dai medesimi per specifiche ipotesi, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa diffida, comunicando che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz'altro risolto.
- 5.1.2 In aggiunta a quanto previsto al paragrafo 5.1.1 e all'art. 122 del Codice, InfoCamere potrà risolvere i Contratti in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che InfoCamere indicherà nella stessa comunicazione, qualora il Fornitore:
- a) all'esito delle verifiche svolte da InfoCamere sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, venga riscontrata la mancanza dei requisiti dichiarati; in tal caso, oltre a quanto previsto all'art. 52, comma 2, del Codice, potrà essere applicata anche una penale pari al 10% del valore massimo del Contratto (anche mediante il meccanismo della compensazione finanziaria rispetto al dovuto, per le sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta);
 - b) venga posto in liquidazione o assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale;
 - c) sia inadempiente agli obblighi di riservatezza e limitazione d'uso di cui agli articoli 1.6 e 2;
 - d) violi gli obblighi di incedibilità di cui all'articolo 1.4;
 - e) subappalti le prestazioni o parti di esse a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta di InfoCamere;
 - f) si renda responsabile della violazione di una qualsiasi delle disposizioni dell'articolo 1.10;
 - g) non sia in grado di eseguire i suoi obblighi contrattuali per una causa di forza maggiore che si protragga per un periodo continuativo superiore a 30 giorni.

5.1.3 La risoluzione ai sensi del presente articolo ed in ogni altro caso, non fa venire meno gli obblighi a carico del Fornitore di cui all'articolo 2 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

5.2 Recesso

Si applica l'art. 123 del Codice.

6 DURATA, PROROGA E MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

6.1 Durata

La durata delle prestazioni è indicata nel Contratto. È da escludersi qualsiasi rinnovo tacito del contratto.

6.2 Proroga

Per i contratti che prevedono una remunerazione "a misura", e solo qualora al termine della durata di cui all'art. 6.1 non sia stato esaurito l'intero importo contrattuale, InfoCamere si riserva la facoltà di prorogare il Contratto per un periodo massimo di 12 mesi, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore entro il precitato termine. Resta fermo l'importo massimo contrattualmente previsto.

6.3 Modifiche

6.3.1 Salvo quanto espressamente previsto nel Contratto, sono ammesse modifiche contrattuali solo nelle ipotesi di cui agli artt. 60 e 120 del Codice.

6.3.2 Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto richiede la preventiva autorizzazione di InfoCamere e forma scritta a pena di nullità.

6.3.3 Ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 9, del Codice, InfoCamere si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore un aumento delle prestazioni contrattuali per un valore non superiore al venti per cento dell'importo massimo contrattuale.

7 APPALTI FINANZIATI CON RISORSE UE O NAZIONALI

7.1 Ambito di applicazione

7.1.1 La presente parte, ed ogni suo sottopunto, si applica esclusivamente ai contratti aventi ad oggetto prestazioni finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC).

7.1.2 In caso di contrasto tra i contenuti della presente parte ed ogni altra clausola o documento previsto o richiamato dalle Condizioni Generali, prevarranno le disposizioni della presente parte.

7.2 Ulteriori obblighi per l'appaltatore

7.2.1 Se l'Appaltatore occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, deve consegnare a mezzo PEC, all'indirizzo acquisti@pec.infocamere.it, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore deve altresì trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

7.2.2 Se l'Appaltatore occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, deve consegnare a mezzo PEC, all'indirizzo acquisti@pec.infocamere.it, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'Appaltatore deve altresì trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

7.2.3 L'Appaltatore, qualora non espressamente derogato ai sensi dell'art. 47, co. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, assume l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

7.2.4 L'Appaltatore assume l'obbligo di rispettare, per l'intera durata del contratto, le previsioni in materia di DNSH ("Do No Significant Harm"), ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché in coerenza dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ove applicabile. Nel corso della durata del contratto, l'Appaltatore, su richiesta della Stazione Appaltante, dovrà fornire alla stessa documentazione a comprova del mantenimento del possesso dei suddetti requisiti.

7.2.5 L'Appaltatore si obbliga ad emettere fatture elettroniche in conformità a quanto indicato al punto 4.2.2 aggiungendo il Codice Unico del Progetto (CUP) nel campo <CodiceCUP>.

7.3 Penali specifiche

7.3.1 In caso di ritardo nella consegna delle relazioni eventualmente dovute ai sensi dei precedenti punti 7.2.1 e 7.2.2, InfoCamere potrà applicare una penale pari al 0,6‰ (zero/6 per mille) dell'importo massimo contrattuale, IVA esclusa, per ogni giorno intero di ritardo sino alla data di ricezione della PEC di trasmissione di ciascuna relazione.

7.3.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che qualora l'ammontare complessivo delle penali assegnate all'Appaltatore raggiunga il 20% del valore massimo contrattuale, InfoCamere potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, richiedendo il risarcimento del maggior danno subito.

7.4 Subappalto

Le disposizioni della parte 7 si applicano anche subappalti e subcontratti che siano stipulati nell'ambito di applicazione di cui al par. 7.1.